

**Nr. 93 Der Stellvertreter des Führers an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei.
München, 25. April 1938**

R 43 II/1520, Bl. 105–106 Ausfertigung

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Gesetzentwurf über Beschränkungen des Rechtserwerbs durch juristische Personen. Rk 6616 B¹.

Ich danke Ihnen für Ihr Schreiben vom 10. April 1938².

Der Herr Reichsminister der Justiz hat mich offenbar mißverstanden, indem er aus meiner Einwilligung in die Vorlage an das Kabinett geschlossen hat, ich hätte meinen Standpunkt zur Sache geändert.

Am 8. Februar 1938 habe ich bei einer Rücksprache im Braunen Haus dem Herrn Minister³ darin Recht gegeben, daß für den Bereich des § 2 die Freigrenze⁴ zunächst wird in Kauf genommen werden können, wenn durch die von mir angeregte Statistik ein Überblick aufs Ganze der Grundstücksbewegung, also auch auf die Vorgänge im Rahmen der Freigrenze, ermöglicht ist. Werde sich an Hand des Überblicks eine Herabsetzung oder die Beseitigung der Freigrenze als wünschenswert erweisen, so könne im Wege der Gesetzesänderung abgeholfen werden. Dagegen haben mich die Ausführungen des Herrn Ministers Dr. Gürtner im übrigen nicht davon überzeugen können, daß meine Bedenken unbegründet sind. Ich habe u. a. ausdrücklich darauf hingewiesen, daß ich meine Bedenken gegen die Freigrenze des § 1⁵ aufrechterhalte und daß mir die Freistellung der Handelsgesellschaften von dem Genehmigungszwang des § 2 gefährlich erscheint⁶.

Damit, daß das Gesetz im Umlauf zur Beschlußfassung gestellt wird, habe ich mich einverstanden erklärt. Ich sagte mir, daß es einer Kabinettsitzung nicht bedarf, um Ihnen eine Unterlage zum Vortrag beim Führer und den Ressorts Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

Meine Bedenken haben sich inzwischen noch verstärkt.

Nach § 19 Abs. 3 des Entwurfs⁷ – eine Einfügung, die ohne meine Beteiligung vorgenommen wurde, – soll das Gesetz im Lande Österreich vorderhand nicht in Kraft treten. Das bedeutet, daß das Gesetz nun wirklich nur dem *einen* Zweck dient, einen einheitlichen Rahmen für die statistische Erfassung der Vorgänge (im Altreich!) zu bieten. Weshalb hat der Entwurf dann aber nicht – entsprechend meiner Anregung im Schreiben vom 20. Januar 1938 – eine Überschrift erhalten, welche uns den Vorwurf einer halben und unzulänglichen Gesetzgebung erspart? Ich hatte vorgeschlagen, einen

¹ KabVorl. des RJuM vom 24. 3. 1938; R 43 II/1520, Bl. 89–99. Vorgeschichte s. Dok. Nr. 13, zur Neuvorlage Anm. 13. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 11894.

² Im Begleitschreiben zur KabVorl. hatte der RJuM bemerkt, der StdF habe die mit Schreiben vom 20. 1. 1938 (Dok. Nr. 13b) erhobenen Bedenken nunmehr zurückgestellt und sei mit der Verabschiedung des Gesetzes im Umlaufweg einverstanden. Der RMRk hatte gleichwohl die Vorlage noch angehalten und den StdF mit Schnellbrief vom 10. 4., „bevor ich das Gesetz in Umlauf setze, um eine Äußerung [gebeten], ob Sie Ihren Wunsch aufrechterhalten, daß ich Ihre ursprünglichen Bedenken dem Führer und Reichskanzler vortrage“. R 43 II/1520, Bl. 100.

³ Franz Gürtner; dessen Vm. über die Besprechung s. Dok. Nr. 13 Anm. 13.

⁴ Genehmigungsfreiheit des Erwerbs von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten durch jurist. Personen bis zum Wert von 1000 RM.

⁵ Genehmigungsfreiheit von Schenkungen oder Verfügungen von Todes wegen an jurist. Personen bis zum Wert von 2000 RM.

⁶ Vgl. Dok. 13, zu Anm. 11.

⁷ Entw. § 19 (3): „Die Inkraftsetzung des Gesetzes für das Land Österreich bleibt Vorbehalten.“

farblosen, nichtssagenden Titel zu wählen, wie Gesetz über Beschränkungen im Rechtsverkehr mit juristischen Personen oder Gesetz über den Rechtsverkehr mit juristischen Personen.

Ich bin der Meinung, daß man, wird Österreich von der Geltung des Gesetzes ausgenommen, doch besser tut, die Enquête über die Vorgänge des Tages im Wege einer Verwaltungsanordnung des Reiches an die Länder vor sich gehen zu lassen. Die Landesrechte könnten dann in Kraft bleiben, bis auf Grund des Ergebnisses der Enquête die Zeit zu einer sinnvollen Regelung für das ganze Reich gekommen ist. Es stünde nichts im Wege, für Sachsen, Oldenburg, Braunschweig, Bremen und Schaumburg-Lippe durch Landesgesetz eine irgendwie geartete Augenblicksregelung einzuführen, wenn darin eine Gefahr gesehen wird, daß in diesen Ländern heute keinerlei Beschränkung besteht. So auch für Österreich, falls es da einschlägige Landesgesetze nicht gibt.

Das kommende Reichsrecht wird dann vermutlich wesentlich andere Züge tragen.

Hinsichtlich des Grunderwerbs wird, könnte ich mir denken, davon ausgegangen werden, daß die Kirche für ihre Zwecke mehr als genug Land besitzt. Wünscht sie neues Land zu erhalten, so mag sie Land aus ihrem Besitz dafür tauschen. (Demgegenüber läßt der Entwurf auf dem Wege über die Freigrenze zu, daß jeden Tag unbegrenzt viele Einzelgrundstücke im Wert von bis zu 1000,- RM von der Kirche neu erworben werden).

Was die Zuwendungen angeht, wird ein Zustand anzustreben sein, der gestattet, den Zufluß von heute auf morgen abzudrosseln, wenn das politisch geboten ist. (Der heutige Entwurf ist nicht aus dem Wunsch entstanden, ein solches Instrument zu schaffen: er kennt keine Stelle, von der aus die Genehmigungsbehörden einheitlich ausgerichtet würden, und er garantiert mit der Freigrenze die ununterbrochene Anhäufung von Teilzuwendungen im Einzelwert bis zu 2000,- RM. Besitzt Österreich einschlägiges Landesrecht nicht, so ist der Entwurf eine Aufforderung, zugunsten solcher juristischer Personen, die dort ihren Sitz haben, nach Belieben zu verfügen: Österreich ist nicht Ausland und devisenrechtliche Beschränkungen für die Geldabgabe dahin gibt es nicht mehr).

Mein Schreiben vom 20. Januar 1938 hat außer Ihnen nur der Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei im Reichs- und Preußischen Ministerium des Innern erhalten.

Das Schreiben, mit welchem der Herr Reichsminister der Justiz unter dem 3. März 1938 von den Ergebnissen der Betrachtung über die von mir gewünschte Statistik berichtet, ist in Ihrer Hand⁸.

Sollte der Führer und Reichskanzler auf Grund Ihres Vortrags für richtig halten, daß auf das Gesetz im Augenblick verzichtet wird, so wäre es wohl Sache des Herrn Reichs- und Preußischen Ministers des Innern, die etwa erforderliche Landesgesetzgebung in die Wege zu leiten und in Anlehnung an das Ergebnis der Referentenbesprechung im Justizministerium vom 25. Februar 1938⁹ die Statistik einzurichten.

Dem Herrn Reichsminister der Justiz habe ich Abschrift dieses Schreibens nicht zugesandt.

Ich bitte Sie, mich von der Entschließung des Führers und Reichskanzlers zu unterrichten¹⁰.

⁸ R 43 II/1520, Bl. 65 f.

⁹ S. Dok. Nr. 13 Anm. 13.

¹⁰ Lammers konnte die Angelegenheit Hitler erst am 1. Juni vortragen. Dieser billigte die Auffassung Heß', „zunächst eine Enquête zu veranstalten und alsdann eine sinnvolle Regelung für das ganze Reich zu treffen“, d. h. nicht beschränkt auf das Altreich; s. FV 286*. Der RJuM, am 3. 6. 1938 von dieser Entscheidung in Kenntnis gesetzt, betrachtete damit sein Gesetzesprojekt bereits als „gescheitert“; R 43 II/1520, Bl. 109; R 3001/20313, Bl. 58–61. Er übertrug für Hessen mit VO vom 31. 8. 1938 (RGL. I S. 1141) die Genehmigung letztwilliger Schenkungen an die Tote Hand von den Justizbehörden wieder zurück auf die Landesregierung, ebenso wie es im Vorjahr durch VO vom 14. 5. 1937 (RGL. I S. 605) bereits im Falle Hamburgs geschehen war (s. R 3001/20312, Bl. 357; R 3001/20313, Bl. 89; vgl. ARH III, Nr. 112 Anm. 2), überließ die Vorbereitung der Statistik aber nun dem RIM und RKiM. Die Art der zu erhebenden Daten wurde zus. mit dem Statist. Reichsamt erst im April 1939 festgelegt; s. Vm. über die Besprechung im RIM vom 17. 4. 1939: R 5101/23548, unfol. Eine weitere Referentenbesprechung am 6. 2. 1940 ergab, daß die Erhebung noch immer ausstand, „weil die Frage nicht geklärt ist, welche Stelle die auf jährlich 6000 RM veranschlagten Kosten der Statistik tragen soll“. Da sie vom Führer angeordnet sei, solle sie aber auch während des Krieges durchgeführt werden, „obgleich Einigkeit darüber besteht, daß die Statistik für die Zeit des Krieges kein einwandfreies Bild ergibt“; R 3001/20313, Bl. 336 f. Der RJuM wies die Grundbuchämter durch Allgemeinverfügung vom 13. 2. 1940 (DJ 1940, S. 211) zur Meldung der einschläg. Fälle an, und der RIM erteilte am 29. 2. 1940 den Erhebungsauftrag an die Landesregierungen; R 3001/20313, Bl. 339, 348–350; R 1501/27195, Bl. 108–111.

Heil Hitler!
R. Heß

Am 13. 7. 1940 beklagte der RKiM die völlige Rechtswillkür auf dem Gebiet der letztwilligen Verfügungen an die Kirchen: RStH Mutschmann etwa habe die sächs. Behörden durch Geheimerlaß angewiesen, jedem Grunderwerb der Kirche „aus staatspolitischen Gründen“ die Genehmigung zu versagen; R 3001/20313, Bl. 353 f. Der RJuM sah indes keine Möglichkeit zu einer klaren reichseinheitl. Regelung, umso weniger als in der Folge weitere ähnl. Anordnungen ergingen (so das durch den bayer. Kultusminister A. Wagner am 30. 4. 1941 erlassene Genehmigungsverbot für Zuwendungen von Grund und Boden an kirchl. Stiftungen aller Art) und Bormann einen halbherzigen Interventionsversuch des RJuM am 10. 4. 1941 mit dem Bescheid abgefertigt hatte: „Maßnahmen, die aus staatspolitisch wichtigen Gründen erforderlich sind, dürfen niemals an formalrechtlichen Bedenken scheitern“; R 3001/20314, Bl. 26, 28. Am 9. 9. 1941 leitete der RIM dem RJuM die Statistik des Rechtserwerbs für den ersten Erhebungszeitraum März bis Dez. 1940 zu; R 3001/20314, Bl. 99 ff. Danach ergab sich für die beiden großen Kirchen:

Anteile der Kirchen	kath.	evang.
am Wert der angekauften Grundstücke	1,3%	1,1%
am Wert der getauschten Grundstücke	4,8%	7,7%
am Wert der geschenkten Grundstücke	9,4%	10,6%
am Wert von Geldzuwendungen	15%	10%

Der RKiM ergänzte die Statistik am 26. 9. 1941 dahin, daß der Statist. nicht erfaßte Grundstücksverkauf der Kirchen den ohnehin sehr geringen Zuwachs „bei weitem“ übersteige; ebd. Bl. 100 f.; APK I 2, Reg. Nr. 25824. Nachdem die Anteile der Kirchen am Grundstücksverkehr im 1. Halbjahr 1941 noch weiter gesunken waren, regte der RIM bei Bormann am 14. 3. 1942 an, die Statistik als nicht kriegswichtig einzustellen: Die bisherigen Erkenntnisse hätten ergeben, daß „der Rechtserwerb *kirchlicher* Rechtsträger, auf dessen Erfassung es bei der Durchführung der Statistik vornehmlich ankommt, [...] keine erhebliche praktische Bedeutung“ habe; R 5101/23548, unfol. Am 28. 4. 1942 verfügte der RIM im Einvernehmen mit der Parteikanzlei die Einstellung der Erhebungen „bis auf weiteres“; R 3001/20314, Bl. 109 ff., 168.

Im Zuge der kriegsbedingten Verwaltungsvereinfachung wurde das Genehmigungsrecht für Zuwendungen an die Tote Hand durch Erlaß des RIM vom 1. 7. 1942 (RMBliV S. 1396) an die Reg-Präs. übertragen und sie mit weiterem Erlaß vom 14. 3. 1943 (RMBliV S. 457) instruiert, bei ihren Entscheidungen vor allem zu prüfen, „ob angesichts der von der bedachten juristischen Person verfolgten Zwecke die Stärkung ihrer Entfaltungsmöglichkeiten nicht dem öffentlichen Interesse zuwiderläuft, ob die juristische Person nicht Mittel anhäuft, die das durch jene Zwecke billigerweise zu bestimmende Maß überschreiten [...]“; R 1501/27195, Bl. 137–204. Einzelne Schenkungsfälle s. R 1501/27196. Zur Genehmigungspraxis des RKiM, das noch mit Schreiben an den RJuM vom 28. 8. 1944 jede einseitige Benachteiligung kirchl. Einrichtungen gegenüber anderen jurist. Personen ablehnte, s. im einzelnen R 5101/22606, hier Bl. 94.

Zitierhinweis

Nr. 93 Der Stellvertreter des Führers an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. München, 25. April 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d093>